Guía de Supervivencia NORMATIVA PARA EL SERVIDOR PÚBLICO BOLIVIANO

Cómo evitar errores administrativos, sanciones y responsabilidades innecesarias en tu carrera pública

2026

@mailbook741

GUÍA DE SUPERVIVENCIA NORMATIVA PARA EL SERVIDOR PÚBLICO BOLIVIANO

Cómo evitar errores administrativos, sanciones y responsabilidades innecesarias en tu carrera pública

ÍNDICE

ANTES DE EMPEZAR _____ *1*

¿Por qué la mayoría trabaja con miedo sin darse cuenta? _____ 1

Cómo usar esta guía _____ 1

MÓDULO 1 Tu relación con el Estado: qué debes saber desde el primer día _____ *3*

1.1. ¿Eres realmente un servidor público? _____ 4

1.2. Tus derechos: lo que nadie te puede quitar _____ 5

1.3. Tus obligaciones: lo que sí o sí debes cumplir _____ 6

1.4. Las prohibiciones que más se violan sin querer _____ 7

1.5. ¿Qué pasa si renuncias, te despiden o te suspenden? _____ 8

MÓDULO 2 Cuándo y cómo te pueden sancionar _____ *9*

2.1. Hay cuatro tipos de responsabilidad. No las confundas. _____ 10

2.2. La diferencia entre cometer un error y ser negligente _____ 12

2.3. El proceso sumario: cómo funciona paso a paso _____ 13

2.4. Señales de alerta que debes reconocer a tiempo _____ 14

2.5. Los casos que más frecuentemente terminan en sanción _____ 15

MÓDULO 3 Administración y control: la ley que rige todo lo que haces _____ *17*

3.1. Los sistemas de administración: ¿cuál te afecta a ti? _____ 18

3.2. El control interno es tu amigo, no tu enemigo _____ 19

3.3. La Contraloría: qué hace y qué pasa cuando llega a tu institución _____ 19

3.4. Cómo documentar bien tu trabajo (y por qué esto puede salvarte) _____ 21

3.5. Los errores que más detectan las auditorías _____ 22

MÓDULO 4 Procesos administrativos: cómo moverte sin equivocarte _____ 23

4.1. Qué es un acto administrativo y por qué importa _____ 24

4.2. Los plazos que no puedes ignorar _____ 25

4.3. Cómo debe ser una notificación válida _____ 26

4.4. Qué hacer si no estás de acuerdo con una decisión _____ 27

4.5. El silencio administrativo: úsalo a tu favor _____ 27

MÓDULO 5 Contrataciones y compras: el área de mayor riesgo_____ 29

5.1. Por qué las contrataciones son el área más peligrosa para el funcionario 30

5.2. Tipos de contratación: cuál usar según el monto _____ 30

5.3. Los documentos que siempre debes exigir y guardar _____ 31

5.4. Los errores más comunes que meten a los funcionarios en problemas __ 32

5.5. Cómo protegerte si participas en el proceso pero no eres el responsable principal_____ 33

MÓDULO 6 Transparencia: tu escudo frente a acusaciones_____ 35

6.1. ¿Qué información es pública y qué no?_____ 36

6.2. Cómo responder correctamente a una solicitud de información _____ 36

6.3. La Unidad de Transparencia: para qué sirve y cómo puede ayudarte ____ 37

6.4. La transparencia como escudo: actúa como si todo fuera revisable _____ 38

MÓDULO 7 Lo que dice la Constitución sobre ti como servidor público _____ *40*

7.1. La Constitución también te habla a ti _____ 41

7.2. Los principios que deben guiar tu trabajo _____ 41

7.3. Tus derechos constitucionales como servidor público _____ 42

7.4. Las prohibiciones e incompatibilidades que establece la CPE _____ 43

7.5. Lo que dice la Constitución sobre la corrupción _____ 44

MÓDULO 8 Carrera administrativa y evaluación de desempeño _____ *45*

8.1. ¿Qué es la carrera administrativa y por qué importa? _____ 46

8.2. ¿Cómo se ingresa a la carrera administrativa? _____ 46

8.3. La evaluación de desempeño: no es solo un trámite _____ 47

8.4. El ascenso y la progresión en la carrera _____ 48

8.5. La desvinculación: cuándo y cómo te pueden separar _____ 49

MÓDULO 9 Si trabajas en un municipio: la Ley 321 y tus derechos laborales ____ *50*

9.1. ¿De qué trata la Ley 321? _____ 51

9.2. ¿A quiénes aplica la Ley 321? _____ 51

9.3. ¿Qué cambia si te rige la Ley General del Trabajo? _____ 52

9.4. Lo que no cambia aunque estés bajo la Ley 321 _____ 53

MÓDULO 10 Ciudadanía digital: la tecnología también tiene reglas _____ *54*

10.1. ¿Qué es la Ley 1080 y por qué te afecta? _____ 55

10.2. El documento digital tiene la misma validez que el papel _____ 55

10.3. Tus obligaciones como funcionario en el entorno digital _____ 56

10.4. La interoperabilidad: el Estado debe compartir información entre entidades _____ 57

MÓDULO 11 El Decálogo del Servidor Público: tu brújula ética _____ 59

11.1. ¿Qué es el Decálogo del Servidor Público? _____ 60

11.2. Los diez principios del Decálogo _____ 60

11.3. La ética en situaciones difíciles del día a día _____ 62

11.4. ¿Por qué la ética también te protege a ti? _____ 63

PARA CERRAR: El funcionario que trabaja tranquilo _____ 65

Los 10 principios que debes llevar contigo siempre _____ 65

Checklist de autoevaluación: ¿estás expuesto a riesgo hoy? _____ 66

Glosario rápido: las palabras que debes conocer _____ 68

Recursos oficiales que debes conocer _____ 71

ANTES DE EMPEZAR

¿Por qué la mayoría trabaja con miedo sin darse cuenta?

Seamos honestos. La mayoría de servidores públicos en Bolivia llega a su trabajo cada día haciendo las cosas lo mejor que puede, pero con una duda en la cabeza: "¿Estaré haciendo esto bien? ¿Me van a meter en problemas por esto?"

Y ese miedo no es exagerado. Existe. El problema es que muchos no saben exactamente de dónde viene ni cómo evitarlo. Nadie les explicó, en palabras simples, qué normas los rigen, qué los protege y qué los puede meter en aprietos.

El resultado es que algunos cometen errores que terminan en un sumario. Otros, para no equivocarse, no hacen nada... y eso también genera problemas. Ninguno de los dos extremos es bueno para ti ni para la institución donde trabajas.

Esta guía existe para darte claridad. No es un libro de leyes. No está escrita para abogados. Está escrita para ti, que trabajas todos los días en una oficina pública y necesitas saber cómo moverte sin tropezarte.

Cómo usar esta guía

Está dividida en seis partes o módulos. Cada uno cubre una norma importante que te afecta directamente como servidor público boliviano. No necesitas leerla

toda de una sola vez. Puedes ir directamente al tema que más te urge o que más te interesa ahora mismo.

Al final de cada tema vas a encontrar ejemplos de situaciones reales, consejos prácticos y alertas sobre los errores más comunes. Y al final del documento hay un checklist para que evalúes tu propia situación hoy.

⚠ **AVISO IMPORTANTE**
Esta guía es educativa. No reemplaza la asesoría de un abogado. Si estás en una situación legal específica, consulta siempre con el área jurídica de tu institución o un profesional de derecho administrativo.

MÓDULO 1 Tu relación con el Estado: qué debes saber desde el primer día

Basado en la Ley 2027 — Estatuto del Funcionario Público

1.1. ¿Eres realmente un servidor público?

Parece una pregunta obvia, pero no lo es. No todo el que trabaja en una entidad pública es servidor público en el sentido legal. Y saber en qué categoría estás cambia mucho las reglas del juego.

- **Funcionario de carrera:** Entró por un proceso de selección (meritocracia). Tiene más estabilidad. No lo pueden echar así nomás, tiene que haber un proceso previo.
- **Funcionario de libre nombramiento:** Lo designó directamente una autoridad para un cargo de confianza. Puede ser removido en cualquier momento, sin necesidad de proceso sumario.
- **Consultor o eventual:** Trabaja con contrato por tiempo determinado. No tiene los mismos derechos que un funcionario de planta, y su relación se rige principalmente por su contrato.

✅ EJEMPLO REAL

Pedro trabaja en una alcaldía como consultor de línea con contrato de 6 meses. Aunque hace el mismo trabajo que sus compañeros de planta, si le pasa algo en el ejercicio de sus funciones, las responsabilidades y el proceso que se aplica son diferentes. No tiene la misma estabilidad que ellos.

1.2. Tus derechos: lo que nadie te puede quitar

El Estatuto no solo te pone obligaciones. También te da derechos que están ahí, los conozca tu jefe o no, te los informe o no. Estos son los más importantes:

- **Estabilidad laboral:** Si eres funcionario de carrera, no te pueden echar sin antes haberte hecho un proceso sumario. El despido sin proceso es ilegal, punto.
- **Sueldo justo:** Tienes derecho a cobrar lo que corresponde al cargo que ocupas, según la escala salarial de tu institución.
- **Capacitación:** Tu institución debe darte oportunidades de capacitarse. Si las hay, tienes derecho a acceder a ellas.
- **Defenderte si te acusan:** Si te inician un proceso sumario, tienes derecho a saber de qué te acusan, a presentar pruebas y a hablar antes de que decidan tu sanción. Nadie puede sancionarte sin escucharte primero.
- **Trabajar en condiciones dignas:** Nadie puede acosarte, discriminarte ni maltratarte en tu lugar de trabajo. Eso también es una violación a la ley.

✅ **EJEMPLO REAL**
Carmen, funcionaria de carrera en una gobernación, llega una mañana y su jefe le dice que está despedida "porque así lo decidió la autoridad". Eso es ilegal. Sin proceso sumario previo, sin notificación, sin derecho a

defenderse... Carmen puede impugnar esa decisión y tiene muchas posibilidades de ganar.

1.3. Tus obligaciones: lo que sí o sí debes cumplir

Conocer tus obligaciones es igual de importante que conocer tus derechos. Cuando un funcionario no cumple sus obligaciones, ahí empieza el camino hacia un sumario. Estas son las más importantes:

- **Cumplir la ley:** No puedes decir "yo no sabía" para librarte de una sanción. Ignorar la norma no te exime de responsabilidad.
- **Hacer bien tu trabajo:** No basta con estar presente en la oficina. Se espera que logres resultados concretos con los recursos que tienes.
- **Denunciar irregularidades:** Si ves algo raro, algo que huele a corrupción, tienes la obligación legal de denunciarlo. Callarte te puede convertir en cómplice.
- **Declarar tus bienes:** Al entrar al cargo y al salir, debes presentar una declaración jurada de bienes. Si no lo haces, ya estás en infracción.
- **Guardar reserva de la información:** Lo que manejas en tu trabajo puede ser confidencial. Contárselo a quien no debe es una infracción grave.

💡 CONSEJO PRÁCTICO

Si tu jefe te pide hacer algo que te parece raro o que crees que va contra la ley, no lo hagas de palabra nomás. Pídele que te lo dé por escrito. Si es correcto, no tendrá problema en escribirlo. Si no quiere escribirlo... eso ya te dice algo.

1.4. Las prohibiciones que más se violan sin querer

Estas son las cosas que muchos funcionarios hacen pensando que son normales, pero que en realidad son infracciones:

- **Usar bienes del Estado para cosas personales:** El carro institucional, la computadora, el celular de la institución. Usarlos para tus cosas es una infracción, aunque nadie te vea en ese momento.
- **Cobrar dos sueldos del Estado al mismo tiempo:** Salvo excepciones muy específicas (como dar clases en una universidad pública), no puedes tener dos cargos públicos remunerados a la vez.
- **Meter la mano donde tienes interés:** Si en un proceso interviene un familiar, un socio o alguien con quien tienes negocios, debes declararte impedido. No puedes participar.
- **Hacer política con recursos del Estado:** Participar en actividades políticas o partidarias usando el cargo, los bienes o el tiempo de trabajo es una infracción seria.

CUIDADO CON ESTO

Roberto usa el vehículo de la municipalidad un sábado para llevar a su familia de paseo. "Total, estaba parado", piensa. Pero si eso aparece en una auditoría, Roberto tiene un problema. El uso indebido de bienes del Estado es infracción, sin importar que nadie "se haya perjudicado".

1.5. ¿Qué pasa si renuncias, te despiden o te suspenden?

Cada situación tiene consecuencias distintas. Es importante que las conozcas:

- **Si renuncias:** La renuncia debe ser por escrito. Pero ojo: si antes de renunciar cometiste alguna infracción, el proceso puede seguir aunque ya no estés en el cargo. Renunciar no borra lo que pasó antes.
- **Si te destituyen:** Solo puede pasar después de un proceso sumario. La destitución debe estar fundamentada y notificada formalmente. Si no se siguió ese proceso, puedes impugnarla.
- **Si te suspenden:** Puede ser una medida temporal mientras te investigan. No significa que ya eres culpable. El proceso debe cerrarse en un plazo razonable y conservas tus derechos durante ese tiempo.

MÓDULO 2 Cuándo y cómo te pueden sancionar

Basado en el DS 23318-A — Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública

2.1. Hay cuatro tipos de responsabilidad. No las confundas.

Este es uno de los temas que más confunde a los funcionarios. Muchos creen que "responsabilidad" es una sola cosa, pero en Bolivia la Ley 1178 y el DS 23318-A establecen cuatro tipos bien distintos, y cada uno tiene consecuencias diferentes:

LOS 4 TIPOS DE RESPONSABILIDAD

1. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Cuando incumpliste tus obligaciones o violaste una prohibición como funcionario. Las sanciones van desde una llamada de atención hasta la destitución. Es la más común. La determina la propia institución a través de un proceso sumario interno.

2. RESPONSABILIDAD EJECUTIVA

Se aplica específicamente al máximo ejecutivo (director, rector, alcalde, ministro, etc.) cuando su gestión fue deficiente o negligente. Solo puede ser dictaminada por el Contralor General del Estado, no por la institución. Su finalidad es fortalecer la capacidad gerencial y promover la transparencia en la cúpula institucional.

3. RESPONSABILIDAD CIVIL

Surge cuando el funcionario causó un daño económico concreto al Estado. La Contraloría emite un dictamen de responsabilidad civil, y a partir de ahí se inicia la acción coactiva fiscal para recuperar ese dinero. Puede afectar tus bienes personales. Importante: la Constitución establece que las deudas por daños económicos al Estado son imprescriptibles.

4. RESPONSABILIDAD PENAL

Cuando lo que hiciste configura un delito según el Código Penal. Aquí ya no interviene tu institución sino el Ministerio Público. Las consecuencias pueden incluir privación de libertad. Con la Ley 004 (Marcelo Quiroga Santa Cruz) se tipificaron ocho nuevos delitos de corrupción.

⚠ DATO CLAVE

Estas cuatro responsabilidades son independientes entre sí. Que te sancionen administrativamente NO te libra de la responsabilidad civil, ejecutiva o penal. Pueden aplicarse todas al mismo tiempo por el mismo hecho.

✅ EJEMPLO REAL

Un funcionario de nivel medio aprueba pagos irregulares a un proveedor. Puede recibir sanción administrativa (incumplió sus deberes), responsabilidad civil (el Estado perdió dinero y debe reponerlo), y si hubo acuerdo con el proveedor, responsabilidad penal. Si era el máximo ejecutivo y además se demuestra gestión negligente, también podría sumarse la responsabilidad ejecutiva.

2.2. La diferencia entre cometer un error y ser negligente

Esta diferencia puede literalmente salvarte. No es lo mismo equivocarse haciendo bien tu trabajo que equivocarte por no hacer lo mínimo que te correspondía hacer.

Un error ocurre cuando, a pesar de haber actuado con cuidado y diligencia, algo salió mal. Por ejemplo: aprobaste un pago con información que te dieron y que era incorrecta, pero tú no podías saberlo.

La negligencia es cuando el error ocurre porque no tuviste el cuidado básico que se espera de alguien en tu cargo. Por ejemplo: firmaste sin leer, no verificaste lo que tenías que verificar, o dejaste que otra persona tomara una decisión que era tuya.

✅ EJEMPLO REAL

Ana aprueba un pago con documentos que resultaron ser falsos. Si Ana revisó todo lo que el procedimiento le pedía revisar y aun así la engañaron, su responsabilidad es limitada. Pero si firmó sin leer porque "siempre se hace así y no ha pasado nada", eso es negligencia y la responsabilidad es suya.

💡 CONSEJO PRÁCTICO

Ante la duda, verifica siempre. Y deja constancia escrita de que verificaste. Si algo sale mal después, ese registro te protege.

2.3. El proceso sumario: cómo funciona paso a paso

El proceso sumario es el mecanismo formal que usan las instituciones para investigar si un funcionario cometió una infracción. Conocerlo es fundamental para poder defenderte si alguna vez estás en esa situación:

- **Paso 1 — Inicio:** Alguien presenta una denuncia, una auditoría detecta algo, o la autoridad lo activa de oficio.

- **Paso 2 — Te notifican:** Debes recibir una notificación formal diciéndote de qué te acusan. Si no te notifican correctamente, el proceso tiene un vicio legal.
- **Paso 3 — Presentas tus descargos:** Tienes un plazo para presentar tu defensa por escrito y ofrecer pruebas. Este es tu momento más importante. No lo desperdicies.
- **Paso 4 — Resolución:** La autoridad emite una resolución fundada. Si te sancionan, no todo está perdido.
- **Paso 5 — Recursos:** Puedes impugnar la resolución. Primero con un recurso de revocatoria, y luego con un recurso jerárquico.

💡 CONSEJO PRÁCTICO

Si te inician un proceso sumario, lo primero que debes hacer es buscar asesoría legal, ya sea en la unidad jurídica de tu institución o con un abogado. No presentes tus descargos sin orientación.

2.4. Señales de alerta que debes reconocer a tiempo

A veces un problema se anuncia antes de explotar. Aprende a reconocer estas señales:

- **Tu nombre aparece en un informe de auditoría:** No lo ignores. Prepara tus descargos y busca asesoría cuanto antes.

- **Te piden información específica sobre algo que hiciste:** Alguien está revisando algo. Es momento de revisar tú también si tu documentación está en orden.
- **Detectas que firmaste algo con información incorrecta:** Actúa de forma proactiva. Esperar a que otros lo descubran siempre es peor que haberlo reportado tú mismo.
- **Cambios en el trato de tus superiores:** No siempre es señal de algo, pero si coincide con otros indicios, estate alerta.

2.5. Los casos que más frecuentemente terminan en sanción

Estos son los errores que más veces llevan a funcionarios bolivianos ante un proceso sumario. Conócelos para evitarlos:

- **Abandono de funciones:** Faltar sin justificación durante más tiempo del permitido.
- **Irregularidades en contrataciones:** Favoritismo, arreglos con proveedores, fraccionamiento de compras para saltarse límites.
- **Pagos sin respaldo:** Aprobar o tramitar pagos sin la documentación completa y correcta.
- **No responder en los plazos:** No atender solicitudes ciudadanas, recursos o informes de auditoría a tiempo.

- **Alterar o falsificar documentos:** Una de las infracciones más graves. Puede llegar a ser delito penal.

MÓDULO 3 Administración y control: la ley que rige todo lo que haces

Basado en la Ley 1178 — SAFCO

3.1. Los sistemas de administración: ¿cuál te afecta a ti?

La Ley 1178 organiza toda la administración del Estado en ocho sistemas. No todos te afectan igual. Lo importante es que sepas cuáles existen y en cuál de ellos trabajas tú principalmente:

- **Sistema de Programación de Operaciones:** Define qué va a hacer la institución cada año. Si participas en la planificación, este te afecta.
- **Sistema de Organización Administrativa:** Define quién hace qué en la institución. Determina tus funciones formales.
- **Sistema de Presupuesto:** Controla el dinero. Si manejas o apruebas gastos, este sistema te afecta directamente.
- **Sistema de Administración de Personal:** Gestiona a los funcionarios: contratación, sueldos, vacaciones, sanciones.
- **Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS):** Las contrataciones. Uno de los más importantes (ver Módulo 5).
- **Sistema de Tesorería y Crédito Público:** Manejo de fondos. Si trabajas en finanzas, este es tu día a día.
- **Sistema de Contabilidad Integrada:** El registro de todo lo que entra y sale. Fundamental para la rendición de cuentas.
- **Sistema de Control Gubernamental:** El que verifica que todos los demás funcionen bien. Aquí opera la Contraloría.

3.2. El control interno es tu amigo, no tu enemigo

Mucha gente en el sector público ve el control interno como algo que estorba o complica. En realidad, cuando funciona bien, es tu mejor protección.

El control interno son los procedimientos, los pasos, los registros y las revisiones que tiene tu institución para asegurarse de que todo se hace correctamente. Cuando esos procedimientos existen y se siguen, es mucho más difícil que alguien te culpe de algo que no hiciste, porque hay un rastro claro de quién hizo qué y cuándo.

El problema es cuando el control interno no existe o nadie lo sigue. En ese caso, cuando algo sale mal, cualquiera puede quedar en el ojo de la tormenta.

💡 CONSEJO PRÁCTICO

Si en tu área no hay un procedimiento claro para algo que debes hacer, no improvises sin respaldo. Pide instrucciones por escrito a tu superior o al área jurídica. Ese documento te protege si después alguien cuestiona lo que hiciste.

3.3. La Contraloría: qué hace y qué pasa cuando llega a tu institución

La Contraloría General del Estado es el organismo que fiscaliza a toda entidad pública. Puede auditar a cualquier institución y a cualquier funcionario que haya

manejado fondos o bienes del Estado. Además, cada institución tiene su propia Unidad de Auditoría Interna.

Cuando una auditoría detecta algo irregular, emite un informe con observaciones. Si tu nombre aparece vinculado a una observación, la institución está obligada a iniciar un proceso sumario o, si es grave, remitirlo al Ministerio Público.

- **Coopera con la auditoría:** Negar o dificultar información solo empeora tu situación.
- **Pide copia del informe:** Tienes derecho a conocer qué observaciones se hacen sobre tu gestión.
- **Presenta tus descargos en el plazo que te dan:** Siempre hay un período para responder antes de que el informe sea definitivo. Úsalo.

✅ EJEMPLO REAL

Fernando trabaja en el área financiera de una municipalidad. Una auditoría detecta que varios pagos aprobados con su firma no tienen la documentación completa. Aunque Fernando dice que él recibió los documentos y que alguien los extravió después, si no tiene pruebas de que los documentos existían cuando él firmó, tiene un problema serio.

3.4. Cómo documentar bien tu trabajo (y por qué esto puede salvarte)

En el sector público, una frase lo dice todo: si no está escrito, no existe. Puede parecer exagerado, pero es la realidad cuando llega una auditoría o un proceso sumario.

Estos son los hábitos de documentación que debes convertir en rutina:

- **Confirma las instrucciones verbales por escrito:** Si tu jefe te dice algo de palabra que podría comprometerte, envíale un correo o memo confirmando lo conversado. Así queda registrado.
- **Deja rastro de tus decisiones:** Cada decisión importante debe tener un documento que la respalde: un informe, una resolución, un memo. Nunca decidas cosas importantes sin sustento escrito.
- **Registra la entrega de documentos:** Cuando entregues o recibas documentos importantes, asegúrate de que quede un sello, una firma, una constancia de fecha.
- **Guarda copias de lo importante:** Conserva copias de los documentos que respaldan tus decisiones más relevantes, especialmente aquellas que podrían ser cuestionadas en el futuro.

3.5. Los errores que más detectan las auditorías

Si conoces estos errores antes de que los detecte una auditoría, puedes corregirlos a tiempo:

- **Pagos sin documentación de respaldo:** Facturas que faltan, contratos incompletos o que no existen.
- **Bienes que están en los registros pero no en la institución:** Equipos, muebles u otros activos que aparecen en el inventario pero ya no están físicamente.
- **Diferencias entre lo planificado y lo ejecutado sin justificación:** Si gastaste más o menos de lo presupuestado sin explicar por qué, eso se observa.
- **Procesos de contratación irregulares:** El área más auditada y más observada en Bolivia (ver Módulo 5).
- **Declaraciones juradas de bienes no presentadas:** Un incumplimiento formal que genera responsabilidad automática y que muchos olvidan.

MÓDULO 4 Procesos administrativos: cómo moverte sin equivocarte

Basado en la Ley 2341 — Ley de Procedimiento Administrativo

4.1. Qué es un acto administrativo y por qué importa

Un acto administrativo es cualquier decisión formal que toma una entidad pública y que afecta a alguien: una resolución, una multa, un permiso, una sanción, una habilitación. En simple: es cuando el Estado decide algo de manera oficial.

Para que ese acto sea válido, tiene que cumplir ciertos requisitos. Si no los cumple, puede impugnarse:

- **Competencia:** Debe ser emitido por la autoridad que legalmente tiene el poder de emitirlo. Si lo firma alguien que no tiene esa facultad, el acto es nulo.
- **Motivación:** Debe explicar por qué se tomó esa decisión, con fundamento en normas y en hechos. Un acto sin explicación es un acto vulnerable.
- **Procedimiento:** Debe haberse seguido el proceso legal correcto. Saltarse pasos puede anular el acto.

✅ EJEMPLO REAL

Luis recibe una resolución que lo sanciona pero que no cita ninguna norma legal ni explica por qué se tomó esa decisión. Esa resolución puede ser impugnada por falta de motivación. Un acto administrativo sin fundamento es un acto débil.

4.2. Los plazos que no puedes ignorar

En el procedimiento administrativo, los plazos son muy importantes. Perderte un plazo puede significar perder el derecho a hacer algo. Estos son los que más debes conocer:

- **Plazo para responder solicitudes de ciudadanos:** En la mayoría de los casos, 15 días hábiles. Si no respondes en ese plazo, puedes incurrir en responsabilidad.
- **Plazo para presentar tus descargos en un sumario:** Generalmente entre 5 y 15 días hábiles desde que te notifican. Varía según el reglamento de cada entidad.
- **Plazo para impugnar un acto administrativo:** El recurso de revocatoria debe presentarse dentro de los 10 días hábiles desde la notificación.
- **Plazo para el recurso jerárquico:** 10 días hábiles desde que te notifican la respuesta al recurso de revocatoria.
- **Prescripción de la acción disciplinaria:** En general, a los 2 años de cometida la infracción o de que la autoridad tuvo conocimiento de ella.

🚨 CUIDADO CON ESTO

Los días hábiles no incluyen sábados, domingos ni feriados. Pero tampoco incluyen los días en que la institución está en paro o cierre administrativo. Cuenta bien. Si pierdes el plazo, pierdes el derecho.

4.3. Cómo debe ser una notificación válida

Una notificación mal hecha puede anular todo el proceso que viene después. Para que una notificación sea legal, debe:

- **Hacerse de forma personal:** En el domicilio real del funcionario o en su lugar de trabajo.
- **Contener el texto completo del acto:** O al menos una copia de la resolución o documento que se notifica.
- **Dejar constancia de fecha y hora:** Con la firma del notificado, o la constancia de que se negó a firmar.

💡 CONSEJO PRÁCTICO

Mantén actualizados tus datos de domicilio en tu institución. Si una notificación importante te llega a un domicilio desactualizado y no te enteras, los plazos siguen corriendo igual.

4.4. Qué hacer si no estás de acuerdo con una decisión

Si una entidad pública toma una decisión que te afecta y crees que está mal, tienes recursos legales para impugnarla. No tienes que aceptarla en silencio:

- **Recurso de Revocatoria:** Es el primero que debes presentar. Se presenta ante la misma autoridad que emitió el acto. Plazo: 10 días hábiles desde la notificación.
- **Recurso Jerárquico:** Se presenta ante la autoridad superior después de que se resuelva (o no se resuelva) la revocatoria. Plazo: 10 días hábiles desde la notificación de la respuesta.
- **Demanda Contencioso-Administrativa:** Si agotaste los recursos administrativos y no obtuviste justicia, puedes ir a la justicia ordinaria.

4.5. El silencio administrativo: úsalo a tu favor

El silencio administrativo es cuando la institución no responde dentro del plazo legal. En Bolivia, ese silencio equivale a una respuesta negativa para ti. Pero eso también significa que puedes actuar:

Si presentaste un recurso de revocatoria y la entidad no respondió en el plazo establecido, el silencio se considera como si hubieran denegado tu recurso. Eso te habilita para pasar al recurso jerárquico sin tener que esperar más.

CONSEJO PRÁCTICO

Cuando presentes cualquier escrito o recurso, guarda siempre el comprobante de ingreso con fecha y hora. Sin ese papel, es muy difícil probar que presentaste algo a tiempo.

MÓDULO 5 Contrataciones y compras: el área de mayor riesgo

Basado en el DS 181 — Normas Básicas del SABS

5.1. Por qué las contrataciones son el área más peligrosa para el funcionario

Si tuvieras que elegir una sola área donde ser extra cuidadoso, elige las contrataciones. Es donde más procesos sumarios se originan, donde más auditorías se centran y donde más casos penales comienzan. Y tiene sentido: ahí está el dinero del Estado.

El problema es que muchos funcionarios participan en procesos de contratación sin conocer bien las reglas. Y los errores en esta área, aunque sean sin mala intención, pueden generar obligaciones de pagar dinero de tu propio bolsillo o incluso consecuencias penales.

5.2. Tipos de contratación: cuál usar según el monto

El DS 181 establece diferentes formas de contratar según cuánto dinero está en juego. Usar la modalidad incorrecta es en sí misma una infracción:

- **Contratación Menor (CM):** Para montos pequeños. Proceso más simple, pero igual debe estar documentado. Aplica para bienes y servicios generales con montos menores o iguales a Bs50.000.
- **Contratación por Excepción:** Utilizado cuando no se requiere cotización pública, aplica para casos específicos sin límite de monto, como proveedor único o servicios de consultoría específicos.

- **Contratación por Desastres o Emergencias:** Procedimiento ágil y directo aplicable ante situaciones de fuerza mayor, sin límite de monto.
- **Contratación Directa de Bienes y Servicios:** Modalidad especial para ciertos bienes o servicios específicos, sin límite de monto.
- **ANPE:** Para montos intermedios, orientada a proveedores nacionales. Utilizada para contrataciones con montos entre Bs50.001 y Bs1.000.000.
- **Licitación Pública (LP):** Para montos grandes. Proceso formal, publicado, competitivo y con plazos estrictos. Obligatoria para contrataciones de bienes, servicios u obras que superen el monto de Bs1.000.000.

🚨 **CUIDADO CON ESTO**
EL FRACCIONAMIENTO ES ILEGAL. Fraccionar significa dividir una compra grande en varias pequeñas para usar una modalidad más simple. Por ejemplo: necesitas Bs. 60.000 en materiales y haces tres compras de Bs. 20.000 para evitar la licitación. Eso es fraccionamiento, es una de las infracciones más perseguidas y puede generar responsabilidad grave.

5.3. Los documentos que siempre debes exigir y guardar

En toda contratación, estos documentos son imprescindibles. Su ausencia aparece en casi todas las auditorías:

- **Requerimiento de la unidad solicitante:** El documento que origina la necesidad de contratar. Sin él, no hay justificación del gasto.
- **Certificación presupuestaria:** Confirma que hay dinero disponible. Sin esto, el gasto no puede hacerse.
- **Documentos del proveedor:** NIT, matrícula, documentos de identidad, certificados según la modalidad.
- **Propuesta técnica y económica:** La oferta formal del proveedor.
- **Contrato o pedido formal:** El documento que formaliza el acuerdo.
- **Acta de entrega y conformidad:** La constancia de que lo contratado se recibió correctamente.
- **Factura y documentos de pago:** El respaldo del gasto efectuado.

💡 **CONSEJO PRÁCTICO**
Antes de aprobar o tramitar cualquier pago, verifica que el expediente tenga TODOS estos documentos. Si falta alguno, no apruebes. Pide que se complete primero. Tu firma en un pago sin respaldo es tu responsabilidad.

5.4. Los errores más comunes que meten a los funcionarios en problemas

- **Contratar con proveedores inhabilitados:** Verifica siempre en el RUPE (Registro de Proveedores del Estado) que el proveedor esté habilitado. Contratarlo inhabilitado es tu responsabilidad.
- **Aprobar pagos sin documentación completa:** Firmar una orden de pago sin revisar el expediente completo es uno de los errores más costosos.
- **Especificaciones técnicas hechas a medida de un proveedor:** Redactar los requisitos de tal manera que solo puede cumplirlos un proveedor específico. Eso es direccionamiento y configura responsabilidad.
- **No cobrar penalidades por incumplimiento:** Si el proveedor entrega tarde o entrega algo de mala calidad, el funcionario está obligado a aplicar las penalidades del contrato. No hacerlo puede implicar responsabilidad ejecutiva.

5.5. Cómo protegerte si participas en el proceso pero no eres el responsable principal

En las contrataciones intervienen varios funcionarios: el que solicita, el que gestiona, el que da conformidad, el que autoriza el pago. Cada uno responde por su parte. Que otro haya cometido el error no te libera automáticamente si tú firmaste algo.

- **Si algo te parece irregular, no firmes sin antes pedir aclaración por escrito.**

- **Si recibes una instrucción verbal que te parece contraria a la norma, pide que te la ratifiquen por escrito.**
- **Si la instrucción es claramente ilegal, tienes el derecho y la obligación de negarte y denunciarlo.**

✅ EJEMPLO REAL

Sofía trabaja en el área financiera y le piden que apruebe un pago. El expediente tiene el contrato pero le falta el acta de entrega y conformidad. Su jefe le dice que "no importa, igual ya se entregó". Sofía no debe aprobar ese pago. Si lo hace, la responsabilidad por la falta de documentación es también de ella.

MÓDULO 6 Transparencia: tu escudo frente a acusaciones

Basado en la Ley 974 — Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

6.1. ¿Qué información es pública y qué no?

La regla general es simple: todo lo que genera el Estado en el ejercicio de sus funciones es información pública. Cualquier ciudadano puede pedirla. Hay excepciones, pero son las menos:

- **Lo que afecta la seguridad nacional:** Datos de defensa, seguridad del Estado o relaciones internacionales.
- **Datos personales sensibles:** Información privada de ciudadanos o funcionarios que no tiene relevancia pública.
- **Documentos en elaboración:** Borradores, deliberaciones internas, documentos que aún no son definitivos.

Como funcionario, si tienes dudas sobre si algo es público o no, aplica esta regla práctica: si se refiere al uso de dinero del Estado, a decisiones institucionales o al ejercicio de funciones públicas, considera que es público salvo que una norma expresa diga lo contrario.

6.2. Cómo responder correctamente a una solicitud de información

Cuando un ciudadano, periodista u organización pide información a tu entidad, hay un proceso que debes seguir:

- **Registra la solicitud:** Debe quedar anotada con fecha y número de ingreso.

- **Derívala a quien corresponde:** A la unidad que tiene la información pedida.
- **Determina si la información es pública:** Y si hay alguna excepción que justifique no darla.
- **Responde en el plazo:** Generalmente 15 días hábiles. No responder a tiempo puede generarte responsabilidad.
- **Si no das la información:** Debes explicar con fundamento legal por qué no. Negar información sin explicación es una infracción.

🚨 **CUIDADO CON ESTO**
Negar información solo porque "me parece que no se debe dar" o porque "así me lo pidió mi jefe" no es suficiente. La negativa debe tener base legal. Sin ella, hay responsabilidad.

6.3. La Unidad de Transparencia: para qué sirve y cómo puede ayudarte

Todas las entidades públicas deben tener una Unidad de Transparencia. Muchos funcionarios ni saben que existe o creen que es solo para dar información a los ciudadanos. En realidad, puede ser un aliado tuyo:

- **Te orientan sobre tus obligaciones:** Si tienes dudas sobre qué información es pública, si debes presentar tu declaración de bienes o

cómo responder a una solicitud, la Unidad de Transparencia puede orientarte.

- **Es el canal para denunciar irregularidades:** Si ves algo irregular en tu institución y quieres denunciarlo formalmente, la Unidad de Transparencia es uno de los canales correctos. Te ofrece cierta protección.

6.4. La transparencia como escudo: actúa como si todo fuera revisable

Este es el consejo más poderoso de todo este módulo y, en muchos sentidos, de toda la guía:

Cuando tus decisiones están bien documentadas, cuando los procesos se siguen correctamente y cuando no tienes nada que esconder, es muy difícil que alguien te acuse de manera exitosa. La transparencia no solo es una obligación legal. Es tu mejor defensa.

La opacidad, aunque a veces sea inconsciente, genera sospechas. Un funcionario que documenta bien, que deja rastro de sus decisiones y que actúa de forma ordenada está blindado de manera natural.

💡 **CONSEJO PRÁCTICO**
Actúa siempre como si tu trabajo fuera a ser revisado mañana por un auditor, un periodista o un ciudadano. No porque tengas algo que

esconder, sino porque esa disciplina te protege y hace que tu trabajo sea reconocido como correcto.

MÓDULO 7 Lo que dice la Constitución sobre ti como servidor público

Constitución Política del Estado (CPE) — Arts. 232 al 240

7.1. La Constitución también te habla a ti

Mucha gente cree que la Constitución es solo para abogados o para grandes casos judiciales. Pero hay varios artículos que hablan directamente del servidor público boliviano y que son la base de todo lo demás. Conocerlos te da una visión más completa de tu situación.

Los artículos 232 al 240 de la CPE establecen los principios, derechos, deberes, prohibiciones e incompatibilidades que rigen a todos los servidores públicos del país, sin excepción.

7.2. Los principios que deben guiar tu trabajo

El artículo 232 de la CPE establece que la Administración Pública se rige por los siguientes principios. No son solo palabras bonitas: son el estándar con el que se evalúa tu conducta:

- **Legalidad:** Solo puedes hacer lo que la ley te autoriza expresamente. En el sector público no aplica aquello de "lo que no está prohibido está permitido". Es al revés: si la ley no te lo autoriza, no puedes hacerlo.
- **Transparencia:** Tu gestión debe ser abierta, visible y verificable por cualquier ciudadano.
- **Eficiencia y Eficacia:** No basta con hacer las cosas. Hay que hacerlas bien, en el tiempo correcto y logrando los resultados esperados.

- **Responsabilidad:** Todo servidor público responde por sus actos. La responsabilidad no se puede delegar ni esconder.
- **Igualdad:** Debes tratar a todos los ciudadanos por igual, sin favoritismos ni discriminación.
- **Ética:** Tu conducta debe ser íntegra, honesta y ejemplar, dentro y fuera de la oficina.

💡 CONSEJO PRÁCTICO

Cuando tengas dudas sobre si algo está bien o mal, pregúntate: ¿esto es legal? ¿Es transparente? ¿Podría explicárselo a cualquier ciudadano sin vergüenza? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, detente.

7.3. Tus derechos constitucionales como servidor público

La Constitución reconoce derechos específicos para los servidores públicos que van más allá del Estatuto:

- **Derecho a la carrera administrativa:** El Estado debe garantizar la estabilidad laboral de quienes ingresan por méritos y desempeñan correctamente sus funciones.
- **Derecho a la no discriminación:** No puedes ser discriminado por tu origen, género, religión, opinión política u otras condiciones personales.

- **Derecho a la sindicalización:** Los servidores públicos tienen derecho a organizarse sindicalmente, con ciertas limitaciones según el cargo.
- **Derecho a la dignidad en el trabajo:** La Constitución protege la dignidad de toda persona en su relación laboral, incluyendo al funcionario público.

7.4. Las prohibiciones e incompatibilidades que establece la CPE

El artículo 236 de la Constitución establece prohibiciones muy concretas. Algunas de ellas ya las viste en el Módulo 1, pero es importante saber que tienen rango constitucional, lo que las hace más serias:

- **Desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado:** Salvo la docencia. Esto es una prohibición constitucional, no solo legal.
- **Actuar cuando hay conflicto de intereses:** Si tienes interés personal en un asunto que debes resolver, debes declararte impedido.
- **Nombrar en cargos públicos a parientes:** El nepotismo está expresamente prohibido por la Constitución. No puedes contratar o nombrar a familiares en tu institución si tienes poder de decisión sobre eso.
- **Usar bienes y recursos del Estado en beneficio personal:** Prohibición de rango constitucional. No hay excepciones.

🚨 CUIDADO CON ESTO

El nepotismo es una de las infracciones que más persiguen las unidades de transparencia y las auditorías. Si tienes poder de decisión en tu institución y nombraste o contrataste a un familiar, estás expuesto a responsabilidad, aunque esa persona sea muy capaz.

7.5. Lo que dice la Constitución sobre la corrupción

La CPE es muy dura con la corrupción. El artículo 112 establece que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles. Eso significa que, sin importar cuánto tiempo pase, el Estado puede perseguirte y pedirte cuentas.

Además, el artículo 123 establece que la ley puede aplicarse retroactivamente en materia de corrupción. Es decir, si se prueba un acto corrupto, la ley puede aplicarse aunque haya sido cometido antes de que esa ley existiera.

✅ EJEMPLO REAL

Un exfuncionario que manejó fondos irregularmente hace 15 años cree que ya "prescribió" su responsabilidad. Si se trata de un daño al patrimonio del Estado, la Constitución dice que no hay prescripción. El Estado puede seguir reclamando, sin importar el tiempo transcurrido.

MÓDULO 8 Carrera administrativa y evaluación de desempeño

DS N° 25749 — Reglamento a la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público

8.1. ¿Qué es la carrera administrativa y por qué importa?

La carrera administrativa es el sistema que regula cómo ingresas, cómo progresas y cómo te mantienes en el servicio público cuando eres funcionario de carrera. No es solo un trámite burocrático: es el mecanismo que te da estabilidad, te protege del despido arbitrario y reconoce tu experiencia y desempeño.

El DS 25749 reglamenta en detalle lo que la Ley 2027 establece de forma general. Si eres funcionario de carrera o aspiras a serlo, este decreto es muy importante para ti.

8.2. ¿Cómo se ingresa a la carrera administrativa?

El ingreso a la carrera administrativa no es automático. Debe hacerse a través de un proceso de selección por méritos que garantice igualdad de oportunidades. Los pasos básicos son:

- **Convocatoria pública:** El cargo debe convocarse de manera abierta. No puede llenarse directamente sin proceso.
- **Evaluación de méritos y competencias:** Se evalúan los antecedentes, la formación académica, la experiencia y, en muchos casos, se realiza una prueba de conocimientos.
- **Selección transparente:** El proceso debe garantizar que quien gana es quien más méritos tiene, no quien tiene más contactos.

- **Periodo de prueba:** Quien ingresa debe cumplir un periodo de prueba antes de consolidar su condición de funcionario de carrera.

🚨 **CUIDADO CON ESTO**
Si ingresaste a un cargo público sin proceso de selección, mediante designación directa, es probable que seas funcionario de libre nombramiento, no de carrera. Eso cambia mucho tu estabilidad laboral. Verifica en qué categoría estás.

8.3. La evaluación de desempeño: no es solo un trámite

Uno de los aspectos más importantes del DS 25749 es la evaluación de desempeño. Muchos funcionarios la ven como un papel más que hay que firmar. En realidad, tiene consecuencias concretas:

- **Evaluación periódica:** Los funcionarios de carrera deben ser evaluados de forma regular. La evaluación mide el cumplimiento de sus metas y funciones.
- **Consecuencias positivas:** Una buena evaluación puede dar lugar a ascensos, incentivos o reconocimientos dentro de la carrera.
- **Consecuencias negativas:** Una evaluación deficiente reiterada puede ser causal de separación del cargo, incluso para funcionarios de carrera. No tener evaluaciones también puede ser un problema.

- **Derecho a conocer los criterios:** Tienes derecho a saber con qué criterios serás evaluado antes de que empiece el período de evaluación. No pueden evaluar con reglas que no conocías.

💡 CONSEJO PRÁCTICO

Si en tu institución no se realizan evaluaciones de desempeño regularmente, o si nadie te ha explicado con qué criterios serás evaluado, tienes el derecho de solicitarlo. La evaluación es una obligación institucional, no opcional.

8.4. El ascenso y la progresión en la carrera

La carrera administrativa reconoce que los funcionarios pueden crecer dentro del servicio público. El ascenso debe basarse en:

- **Méritos y desempeño:** Los resultados de tus evaluaciones son el principal insumo para un ascenso.
- **Capacitación y formación:** El funcionario que se capacita y mejora sus competencias tiene ventaja en los procesos de ascenso.
- **Antigüedad:** La experiencia en el cargo también cuenta, aunque no es el único factor.

Los ascensos no pueden ser arbitrarios ni basarse en favoritismos. Si crees que fuiste discriminado en un proceso de ascenso, tienes derecho a impugnarlo.

8.5. La desvinculación: cuándo y cómo te pueden separar

Un funcionario de carrera solo puede ser separado del cargo en estas situaciones:

- **Resultado de un proceso sumario:** Con resolución fundamentada que determine responsabilidad.
- **Evaluación de desempeño deficiente reiterada:** Cuando el funcionario no alcanza los niveles mínimos requeridos de forma sostenida.
- **Supresión del cargo:** Cuando por reestructuración institucional el cargo deja de existir. En este caso, hay procedimientos específicos que la institución debe seguir.
- **Renuncia voluntaria:** Por decisión propia del funcionario.

✅ EJEMPLO REAL

La nueva autoridad de una gobernación quiere cambiar a todos los funcionarios de carrera por personas de su confianza. No puede hacerlo. Los funcionarios de carrera tienen estabilidad y solo pueden ser separados siguiendo los procedimientos legales. Si los echan sin proceso, pueden impugnar y tienen altas posibilidades de ser repuestos.

MÓDULO 9 Si trabajas en un municipio: la Ley 321 y tus derechos laborales

Ley N° 321 — Incorporación de trabajadores municipales a la Ley General del Trabajo

9.1. ¿De qué trata la Ley 321?

Esta ley tiene un alcance muy específico pero afecta a miles de trabajadores en Bolivia: incorpora al régimen de la Ley General del Trabajo (LGT) a los trabajadores asalariados permanentes de los gobiernos autónomos municipales.

¿Qué significa esto en la práctica? Que muchos trabajadores de alcaldías y municipios no se rigen exclusivamente por el Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027), sino por la Ley General del Trabajo, que es la norma laboral que rige a los trabajadores del sector privado.

9.2. ¿A quiénes aplica la Ley 321?

La ley aplica a los trabajadores municipales que cumplan estas características:

- **Ser asalariado permanente:** Tener una relación laboral continua con el municipio, no eventual ni por contrato de consultoría.
- **Pertenecer a un gobierno autónomo municipal:** Trabajar en una alcaldía o en una entidad dependiente del municipio.
- **No ser funcionario electo ni de libre nombramiento:** Los alcaldes, concejales y funcionarios de confianza designados políticamente no están incluidos.

🚨 CUIDADO CON ESTO

Si eres trabajador municipal permanente y tu institución te está aplicando el régimen del Estatuto del Funcionario Público en lugar de la Ley General del Trabajo, revisa bien tu situación. Podría haber derechos que no estás ejerciendo.

9.3. ¿Qué cambia si te rige la Ley General del Trabajo?

Ser regido por la LGT en lugar del Estatuto tiene diferencias importantes en tus derechos laborales:

- **Indemnización por tiempo de servicios:** La LGT reconoce el derecho a indemnización cuando hay retiro forzoso. El Estatuto no contempla este derecho de la misma manera.
- **Beneficios sociales:** Aguinaldo, vacaciones y otros beneficios se calculan según las reglas de la LGT.
- **Estabilidad laboral reforzada:** La LGT protege especialmente a los trabajadores ante despidos injustificados.
- **Sindicatos y negociación colectiva:** Los trabajadores bajo LGT tienen mayor facilidad para organizarse sindicalmente y negociar condiciones laborales.

✅ EJEMPLO REAL

Rosa lleva 8 años trabajando en una alcaldía como personal permanente. Cuando la nueva administración intenta retirarla sin proceso, su sindicato le recuerda que está bajo la Ley General del Trabajo y que tiene derecho a indemnización y a impugnar el retiro injustificado. Rosa recupera su trabajo y recibe los beneficios que le correspondían.

9.4. Lo que no cambia aunque estés bajo la Ley 321

Estar bajo la Ley General del Trabajo no te exime de todas las normas del sector público. Sigues obligado a:

- **Cumplir con las normas de transparencia y control gubernamental.**
- **Presentar declaración jurada de bienes al ingresar y salir del cargo.**
- **Respetar las prohibiciones constitucionales (nepotismo, uso de bienes del Estado, etc.).**
- **Someterte a auditorías y procesos de control de la Contraloría.**

La Ley 321 regula tu relación laboral con el municipio, pero no te saca del ámbito del derecho público en lo que respecta a responsabilidades por el manejo de recursos del Estado.

MÓDULO 10 Ciudadanía digital: la tecnología también tiene reglas

Ley N° 1080 — Ley de Ciudadanía Digital

10.1. ¿Qué es la Ley 1080 y por qué te afecta?

La Ley de Ciudadanía Digital, aprobada en 2018, establece las bases para que los ciudadanos puedan interactuar con el Estado de forma digital. En pocas palabras: obliga a las entidades públicas a digitalizar sus trámites y servicios, y establece reglas para que esa interacción sea válida legalmente.

Como servidor público, esta ley te afecta porque cambia la forma en que debes atender, documentar y tramitar ciertas gestiones. Lo digital ya no es opcional: es una obligación legal.

10.2. El documento digital tiene la misma validez que el papel

Uno de los puntos más importantes de la Ley 1080 es que establece la equivalencia entre el documento físico y el documento digital. Esto tiene implicaciones prácticas para el funcionario:

- **Un documento firmado electrónicamente tiene la misma validez legal que uno firmado a mano.**
- **Un trámite realizado por plataforma digital tiene el mismo valor que uno presencial.**
- **No puedes rechazar un trámite solo porque llegó por medios digitales, si la ley lo permite.**

🚨 CUIDADO CON ESTO

Si rechazas o demoras un trámite porque el ciudadano lo presentó de forma digital, argumentando que "solo se acepta en papel", puedes incurrir en responsabilidad. La ley obliga a las entidades a aceptar los medios digitales habilitados.

10.3. Tus obligaciones como funcionario en el entorno digital

La Ley 1080 genera obligaciones concretas para los servidores públicos:

- **Usar los sistemas y plataformas institucionales:** Si tu entidad tiene sistemas digitales habilitados para ciertos trámites, debes usarlos. No puedes hacer los trámites "por fuera" del sistema.
- **Respetar la privacidad de los datos:** Los datos digitales de los ciudadanos que manejas en tu trabajo son confidenciales. Compartirlos sin autorización es una infracción grave.
- **Garantizar la seguridad de la información:** Debes cuidar las credenciales de acceso a los sistemas institucionales. Compartir tu usuario y contraseña con otra persona puede generar responsabilidades.
- **No usar los sistemas institucionales para fines personales:** Los equipos, sistemas y plataformas digitales del Estado son para el trabajo. Usarlos para actividades personales es una infracción.

💡 CONSEJO PRÁCTICO

Tu usuario y contraseña en los sistemas institucionales son tu firma digital. Si alguien más los usa y comete un error o una irregularidad, la responsabilidad puede recaer sobre ti. Nunca los compartas.

10.4. La interoperabilidad: el Estado debe compartir información entre entidades

La Ley 1080 también establece que las entidades públicas deben compartir información entre sí a través de sistemas interoperables. Esto significa que, en principio, el ciudadano no debería tener que llevar documentos de una entidad a otra si el Estado ya los tiene.

Para el funcionario, esto implica que en el futuro (y en muchos casos ya hoy) no podrás pedir al ciudadano documentos que el Estado ya tiene en sus sistemas. Hacerlo puede ser considerado una traba burocrática indebida y generar responsabilidad.

✅ EJEMPLO REAL

Un ciudadano va a tramitar un servicio y el funcionario le pide que traiga su certificado de nacimiento, su NIT y su carnet. Si esos datos ya están

disponibles en sistemas interoperables del Estado, pedirlos es una práctica contraria al espíritu de la Ley 1080.

MÓDULO 11 El Decálogo del Servidor Público: tu brújula ética

Resolución Ministerial N° 158 — Decálogo del Servidor Público Boliviano

11.1. ¿Qué es el Decálogo del Servidor Público?

La Resolución Ministerial 158 aprueba el Decálogo del Servidor Público Boliviano: diez principios éticos que deben guiar la conducta de todo funcionario público en el ejercicio de sus funciones. No es solo una declaración de buenas intenciones: es una norma que establece el estándar ético mínimo exigible.

Conocer el Decálogo te ayuda a tener una brújula clara cuando enfrentas situaciones difíciles o dilemas en tu trabajo. Cuando no sabes qué hacer, estos principios te orientan.

11.2. Los diez principios del Decálogo

DECÁLOGO DEL SERVIDOR PÚBLICO BOLIVIANO
1. PROBIDAD: Actúa con honestidad e integridad en todo momento. No uses tu cargo para beneficiarte ni beneficiar a terceros de manera indebida. **2. IDONEIDAD:** Ejerce tu cargo con la competencia, preparación y dedicación que requiere. Mantente actualizado en las normas y funciones de tu área.

3. VOCACIÓN DE SERVICIO: Recuerda que estás para servir a la ciudadanía, no para ser servido. El ciudadano no te hace un favor cuando viene a tu oficina: tú eres el que debe atenderlo.

4. EFICIENCIA: Haz tu trabajo de la mejor manera posible, usando bien los recursos y el tiempo. Evitar el desperdicio también es una obligación ética.

5. TRANSPARENCIA: Actúa de forma abierta. Si no puedes explicar lo que haces, probablemente no deberías hacerlo.

6. IMPARCIALIDAD: Trata a todos por igual. No favorezcas ni perjudiques a nadie por razones personales, políticas o de cualquier otra índole.

7. RESPETO: Trata con dignidad y consideración a los ciudadanos, a tus compañeros y a tus superiores. El respeto es bidireccional.

8. RESPONSABILIDAD: Responde por tus actos. No esquives la responsabilidad ni la traslades a otros cuando la decisión fue tuya.

9. LEALTAD INSTITUCIONAL: Trabaja para que tu institución logre sus objetivos. No la uses para fines ajenos a su misión.

10. COMPROMISO CON EL ESTADO PLURINACIONAL: Tu trabajo contribuye a la construcción de un Estado al servicio de todos los bolivianos. Eso tiene un valor que va más allá de tu sueldo.

11.3. La ética en situaciones difíciles del día a día

Los principios del Decálogo no siempre son fáciles de aplicar, especialmente cuando hay presión de superiores, compañeros o ciudadanos. Aquí algunos escenarios comunes y cómo el Decálogo te orienta:

✅ EJEMPLO REAL

Tu jefe te pide que apruebes un pago que no tiene documentación completa porque "es urgente y después se regulariza". El Decálogo te dice: PROBIDAD (no actúes de forma irregular), RESPONSABILIDAD (tú firmarás y responderás por eso) y TRANSPARENCIA (si no puedes explicarlo, no lo hagas). La respuesta correcta es negarte y pedir que se complete la documentación.

✅ EJEMPLO REAL

Un ciudadano te ofrece dinero o un regalo para agilizar su trámite. El Decálogo es claro: PROBIDAD e IMPARCIALIDAD te obligan a rechazarlo. Además, aceptar es un delito. Si el trámite puede agilizarse, hazlo porque es tu deber. Si no puede, explica por qué.

✅ EJEMPLO REAL

Descubres que un compañero está cometiendo una irregularidad. El Decálogo te dice: LEALTAD INSTITUCIONAL (no a la persona, sino a la institución y a la ley) y RESPONSABILIDAD (guardar silencio te puede hacer cómplice). La respuesta es denunciar por los canales correctos.

11.4. ¿Por qué la ética también te protege a ti?

A veces la ética se presenta como una carga o una restricción. En realidad, actuar éticamente es también una forma de protegerte:

- **El funcionario ético no tiene nada que esconder:** Si actúas bien, una auditoría o una investigación no te asusta porque tu gestión está limpia.
- **La conducta ética construye reputación:** En el servicio público, tu reputación es tu activo más valioso. Una vez que se mancha, es muy difícil recuperarla.
- **Te protege de la presión de superiores:** Si tienes claro que no harás algo irregular, es más fácil negarte cuando te presionen. "La norma no me lo permite" es una respuesta que te protege a ti y a quien te pide.

CONSEJO PRÁCTICO

Cuando alguien te presione para hacer algo que va contra tu ética o contra la norma, recuerda: quien te pide el favor no va a estar contigo cuando llegue el proceso sumario. Tú eres quien firma, tú eres quien responde.

PARA CERRAR: El funcionario que trabaja tranquilo

Los 10 principios que debes llevar contigo siempre

10 PRINCIPIOS DEL SERVIDOR PÚBLICO BLINDADO
1. La ley no perdona por no conocerla. Infórmate.
2. Si no está escrito, no existe. Documenta todo.
3. Nunca firmes algo que no entiendes o que te parece irregular.
4. Los plazos son fatales. No los ignores ni los dejes para después.
5. Tu derecho a defenderte es irrenunciable. Ejércelo siempre.
6. En contrataciones, seguir el procedimiento te protege. El atajo, te hunde.
7. El control interno es tu aliado. No lo veas como obstáculo.
8. La transparencia es tu mejor escudo frente a cualquier acusación.
9. Denunciar una irregularidad no es traicionar. Es cumplir con la ley.
10. Actúa siempre como si tu trabajo fuera revisado mañana.

Checklist de autoevaluación: ¿estás expuesto a riesgo hoy?

Responde con honestidad. Si alguna respuesta es 'no' o 'no sé', ese es tu punto de partida:

PREGUNTA	SÍ / NO
¿Sabes cuáles son tus obligaciones y prohibiciones como funcionario público?	___
¿Tienes presentada y actualizada tu declaración jurada de bienes?	___
¿Sabes qué hacer si te notifican un proceso sumario?	___
¿Los procesos de contratación en los que participas siguen el procedimiento correcto?	___
¿Guardas respaldo documental de las decisiones importantes que tomas?	___
¿Conoces los plazos para impugnar un acto administrativo que te afecte?	___

¿Sabes a quién acudir si detectas una irregularidad en tu institución?	___
¿Confirmas por escrito las instrucciones verbales que podrían comprometerte?	___
¿Sabes cuáles de los cuatro tipos de responsabilidad pueden aplicarte según tu cargo?	___
¿Verificas siempre la documentación completa antes de firmar un pago o aprobación?	___
¿Conoces si te rige el Estatuto del Funcionario Público o la Ley General del Trabajo?	___
¿Sabes cómo usar correctamente los sistemas digitales institucionales sin poner en riesgo información?	___

Glosario rápido: las palabras que debes conocer

Acto administrativo: Cualquier decisión formal de una entidad pública que afecta a alguien.

Control interno: Los procedimientos que tiene una institución para que todo se haga correctamente.

Fraccionamiento: Dividir una compra grande en varias pequeñas para saltarse la modalidad que corresponde. Ilegal.

Proceso sumario: El procedimiento para investigar y sancionar a un funcionario por una infracción.

Recurso de revocatoria: La impugnación que presentas ante la misma autoridad que tomó la decisión.

Recurso jerárquico: La impugnación ante la autoridad superior, después de la revocatoria.

Responsabilidad administrativa: La que viene de no cumplir tus obligaciones como funcionario. La determina la institución mediante proceso sumario.

Responsabilidad ejecutiva: La que se aplica al máximo ejecutivo por gestión deficiente o negligente. Solo la puede dictaminar el Contralor General del Estado.

Responsabilidad civil: La que surge cuando el funcionario causó un daño económico concreto al Estado. Da lugar a la acción coactiva fiscal para recuperar el dinero. Es imprescriptible según la Constitución.

Responsabilidad penal: La que puede llevarte a un proceso judicial con el Ministerio Público cuando tu conducta configura un delito.

Silencio administrativo: Cuando la institución no responde en el plazo legal, y eso tiene efectos jurídicos.

SAFCO (Ley 1178): La ley que organiza toda la administración y el control del Estado boliviano.

SABS (DS 181): El sistema que regula cómo se contratan bienes y servicios en el sector público.

Carrera administrativa: El sistema que regula el ingreso, permanencia y ascenso de los funcionarios de carrera en el sector público.

Evaluación de desempeño: El proceso periódico con el que la institución mide si el funcionario cumple sus funciones y metas.

Ley General del Trabajo (LGT): Norma laboral que rige a los trabajadores del sector privado y, por la Ley 321, también a los trabajadores municipales permanentes.

Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas digitales del Estado de compartir información entre sí, para que el ciudadano no tenga que llevar documentos de una entidad a otra.

Nepotismo: Nombrar o contratar familiares en cargos públicos usando el poder de decisión del cargo. Está prohibido por la Constitución.

Imprescriptibilidad: Característica de ciertos delitos o responsabilidades que no desaparecen con el paso del tiempo. En Bolivia, los delitos que atentan contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles.

Recursos oficiales que debes conocer

- **Gaceta Oficial de Bolivia:** www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo — Para consultar leyes y decretos oficiales.
- **Contraloría General del Estado:** www.contraloria.gob.bo — Informes, normativa de control y guías para funcionarios.
- **SICOES:** www.sicoes.gob.bo — Sistema de contrataciones del Estado. Consulta procesos y proveedores habilitados.
- **SIGEP:** www.sigep.gob.bo — Sistema de gestión pública.
- **Unidad de Transparencia de tu entidad:** Pregunta en tu institución. Tienen la obligación de existir y atenderte.

DERECHOS RESERVADOS - @MAILBOOKOMAROS

Este material tiene fines educativos. Ante situaciones específicas, consulte asesoría legal.

© 2026 @mailbook

Todos los derechos reservados.

Esta publicación no puede ser reproducida, distribuida, transmitida o almacenada total o parcialmente por ningún medio, sin autorización expresa del autor.

Prohibida su reproducción con fines comerciales sin consentimiento escrito.

Primera edición: 2026

La Paz – Bolivia